

Tres equipos, tres formas jurídicas: ¿cuál elige cada uno?

Analizar tres casos de emprendimiento con perfiles distintos y argumentar, con la tabla comparativa de la unidad, qué forma jurídica conviene a cada uno y por qué, antes de aplicarlo al proyecto propio.

DURACIÓN

55 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

equipos de 3-4

UNIDAD 3

Decisiones para arrancar: localización, forma jurídica y trámites

MATERIALES

- Las tres fichas de caso (una por equipo o las tres para todos)
- Tabla comparativa de formas jurídicas de la Unidad 3 (autónomo, SL y cooperativa)
- Plantilla de decisión: criterio · opción elegida · justificación

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B2.1.1, B2.1.2, B2.1.3, B2.2.1, B2.2.2 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CPSAA, CC, CE

Planteamiento

Elegir la forma jurídica es una de las decisiones de arranque que más condicionan un proyecto, y casi nunca hay una respuesta única “correcta”: depende del perfil del equipo y del riesgo de la actividad. Esta actividad pone tres casos reales sobre la mesa para que el alumnado practique el razonamiento antes de aplicarlo a su propio proyecto en la Fase 2 del cuaderno. El objetivo no es memorizar las formas jurídicas, sino **decidir con criterio**: saber por qué a un caso le conviene autónomo y a otro una cooperativa.

Los tres casos

Caso A — Marta, repostería casera. Marta cocina muy bien y quiere vender tartas por encargo desde la cocina de su casa. Empieza ella sola, con pocos clientes (familiares, vecinos, redes), una inversión mínima y sin local. Quiere arrancar ya y gastar lo menos posible en trámites. El riesgo económico es bajo. (Ojo: vender comida elaborada exige cumplir la normativa sanitaria —registro o comunicación previa y formación en manipulación de alimentos—, y en general una cocina particular no sirve como obrador. Es un trámite que no se puede saltar.)

Caso B — Tres amigos, app de reparto local. Aitor, Nerea y Hugo quieren desarrollar una app que conecte comercios del barrio con repartidores en bici. Necesitan invertir en desarrollo informático, marketing y, quizá, contratar a alguien. Hay dinero en juego y riesgo de deudas si la cosa no arranca. Quieren proteger su patrimonio personal y que la empresa tenga una imagen seria ante inversores.

Caso C — Seis vecinos, huerto y consumo ecológico. Seis personas de un pueblo quieren montar un proyecto de venta de verdura ecológica de proximidad. Todos quieren trabajar en él, decidir de forma democrática (un socio, un voto) y que el proyecto tenga impacto social y arraigo local. Ninguno quiere “mandar” sobre los demás.

Objetivos didácticos

- Aplicar la tabla comparativa de formas jurídicas (responsabilidad, capital, número de socios, fiscalidad) a casos concretos.
- Justificar una elección de forma jurídica con argumentos, no por intuición.
- Reconocer que la mejor forma depende del perfil del equipo y del riesgo de la actividad.
- Trasladar el razonamiento al propio proyecto del cuaderno (CE2).

Pasos

- 1. Lectura individual (5 min).** Cada miembro lee los tres casos y, sin consultar, anota qué forma jurídica le parece adecuada para cada uno.
- 2. Trabajo en equipo — análisis (20 min).** El equipo debate los tres casos usando la tabla de la unidad. Para cada caso rellena la plantilla de decisión:
 - **Criterios que pesan** (responsabilidad, capital, número de socios, riesgo, valores).
 - **Forma jurídica elegida.**
 - **Justificación en 2-3 frases.**
- 3. Tolerancia y consenso (10 min).** En al menos un caso es habitual que el equipo discrepe (p. ej., en el B, ¿autónomos o SL?). Aplicad los pasos de decisión en equipo de la unidad: criterios primero, argumentar, escuchar la postura contraria, decidir con método. Anotad cómo resolvisteis el desacuerdo.
- 4. Puesta en común (10 min).** Dos o tres equipos exponen su decisión para uno de los casos. El profesor contrasta y matiza (la respuesta esperable: A → autónomo; B → SL; C → cooperativa).
- 5. Salto al proyecto propio (10 min).** Cada equipo aplica el mismo razonamiento a **su** proyecto: ¿qué perfil tenemos, qué riesgo, cuántos somos? Escribe una primera propuesta de forma jurídica con su justificación, que se pulirá en la Fase 2 del cuaderno.

Entrega

Cada equipo entrega una hoja con:

- La plantilla de decisión rellena para los tres casos (criterios, forma elegida, justificación).
- Una nota breve sobre cómo se resolvió el desacuerdo del paso 3.
- La propuesta de forma jurídica para el proyecto propio, con su justificación.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso correcto de la tabla	Aplica responsabilidad, capital y número de socios sin confundir conceptos	30 %
Justificación de las elecciones	Argumenta cada decisión con criterios, no por intuición	30 %
Tolerancia en el desacuerdo	Documenta una resolución razonada del conflicto del equipo	15 %
Aplicación al proyecto propio	Traslada el razonamiento de forma coherente a su caso real	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos casos (A y C, los más claros) y el salto al proyecto propio.
- **Variante de debate:** dividir la clase y defender por equipos posturas distintas en el caso B (autónomos vs. SL), forzando a argumentar la opción menos evidente.

- **Conexión con la red de apoyo:** pedir a cada equipo que localice el PAE más cercano (web de CIRCE) al que acudirían para constituir la forma elegida.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE